بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

INSTRUCTION N° 02-25 DU 2 MARS 2025 RELATIVE AUX CONDITIONS SPECIFIQUES DE CONSTITUTION, D'AGREMENT ET D'ACTIVITES DE BANQUE DIGITALE

Article premier : En application des dispositions du règlement n°24-04 du 10 rabie ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024, relatif aux conditions spécifiques de constitution, d'agrément et d'exercice d'activités de banque digitale, la présente instruction a pour objet de déterminer les éléments d'information ainsi que les documents constitutifs du dossier joint à l'appui, respectivement, de la demande d'autorisation de constitution de banque digitale et de la demande de son agrément.

Article 2 : Le dossier devant être fourni à l'appui de la demande d'autorisation de constitution, ou d'agrément, selon le cas, de banque digitale, est réputé complet, s'il est établi dans le respect des dispositions et formes arrêtées par la présente instruction, y compris toute information supplémentaire que la Banque d'Algérie se réserve le droit de demander.

Le requérant doit s'assurer que toutes les rubriques figurant en annexes de la présente instruction, ont été dûment renseignées, y compris dans le cas où la question ne nécessite pas de réponse élaborée ou lorsque celle-ci est négative.

Le requérant est chargé du suivi du dossier de demande d'autorisation de constitution et d'agrément de banque digitale et doit à ce titre, lors de l'introduction de la demande, communiquer ses coordonnées (tel, fax, mail) au secrétariat général du Conseil monétaire et bancaire.

I. DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTITUTION DE BANQUE DIGITALE

Article 3 : Le requérant doit adresser la demande d'autorisation de constitution de banque digitale, au Président du Conseil monétaire et bancaire, appuyée d'un dossier en deux (2) exemplaires (dont 1 sous format numérique), comprenant l'ensemble des éléments d'information et documents constitutifs requis, conformément aux prescriptions de l'article 8 du règlement n° 24-04 susvisé et qui sont précisés par la présente instruction.

Article 4 : Le dossier visé à l'article 3 ci-dessus doit comprendre les éléments cités ci-après :

A. Présentation synthétique du projet comprenant :

1. Un exposé de la vision et des objectifs stratégiques, tels que définis par les promoteurs du projet ;
2. La mise en évidence des principales motivations, notamment celles portant sur :
   a. Le potentiel de développement et de profitabilité escomptée ;
   b. La contribution à la croissance économique et au développement durable ;
   c. La place dévolue à l'inclusion financière.
3. Une description sommaire des services/produits proposés et de la clientèle cible.

B. Projet des statuts légaux, précisant notamment :

1. La dénomination sociale et la forme juridique ;
2. L'objet social, la nature de l'activité et les opérations y afférentes ;
3. L'adresse du siège social ;
4. La durée de la société ;
5. Le capital social, la structure de l'actionnariat, le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la nature des droits particuliers attachés à celles-ci, pour chaque catégorie d'actions émises et la répartition des droits de vote ;
6. Les droits et responsabilités des actionnaires et des dirigeants ;
7. Les principaux dirigeants à la constitution ;
8. Les membres de l'organe délibérant ainsi que la durée statutaire de leur mandat et les pouvoirs qui leur sont conférés ;
9. L'identité d'au moins deux (2) commissaires aux comptes pressentis.

C. Qualité des actionnaires apporteurs de fonds et des bénéficiaires effectifs, incluant :

1. Les éléments d'information relatifs à la qualité des actionnaires apporteurs de fonds et des bénéficiaires effectifs et à l'origine des fonds, tel que fixés aux annexes I et II ;
2. Un pacte d'actionnaires acté par voie notariée, marquant l'engagement des actionnaires à mettre en place un système de gouvernance performant, assurant le fonctionnement normal, la stabilité, la continuité et la pérennité de l'activité, comprenant notamment :
   a. Les modalités et les conditions de cession d'actions et de prise de participation, de distribution des dividendes et des clauses de sortie ;
   b. Les mécanismes de résolution des conflits et litiges ;
   c. Les modalités de mise en œuvre des prescriptions de l'article 18 de loi monétaire et bancaire, s'il y échet.

D. Etude technico-économique relative au projet envisagé devant comprendre, sans être limitative, les points suivants :

1. Une analyse mettant en relief :
   a. La vision, les objectifs stratégiques (à décliner en sous objectifs) fixés, et les politiques envisagées pour les atteindre ;
   b. Le but, la portée de l'étude et les hypothèses de projection.
2. Une étude du marché comprenant :
   a. Une analyse du marché en décrivant le secteur bancaire, les tendances actuelles et le potentiel de croissance ;
   b. Une analyse concurrentielle de la performance escomptée par le biais d'une évaluation SWOT, compte tenu de la position des banques existantes sur le marché ;
   c. La stratégie marketing destinée à la clientèle, notamment :
      - Une définition des segments de clientèle (particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels, et autres clientèle) que la banque digitale se propose de cibler ;
      - La politique en matière d'innovation.

d. La stratégie de développement du réseau, des canaux et des supports devant être utilisés. Ex : implantation d'agences digitales, ATM, plateformes web pour le e-Banking et mobile-Banking...etc.

3. Le résultat de l'analyse de l'évaluation des risques et les stratégies d'atténuation (présentation de la cartographie des risques) ;
4. La mise en évidence de la faisabilité technique, notamment, l'identification des technologies et des ressources à prendre en compte pour la mise en place de l'infrastructure ainsi que les technologies choisies pour réaliser les opérations bancaires et financières ;
5. La mise en évidence de la viabilité et de la rentabilité financière, sur la base d'une projection sur cinq ans, comprenant :
   a. Le plan de financement (tableau emplois/ressources) et les éléments permettant d'apprécier l'adéquation du capital initial par rapport aux besoins en investissement et en fonds de roulement ;
   b. La nature et la part des différents types de besoins en ressources financières projetés : part respective des fonds propres, des dettes et des dépôts ;
   c. Les états financiers prévisionnels incluant le bilan, le compte d'exploitation et les prévisions de flux de trésorerie, en précisant les différents types de concours (crédits, crédit-bail, garanties, autres…) figurant au bilan ;
   d. Une synthèse de l'évolution des principaux ratios financiers de performance et indicateurs de gestion (Résultat Net/Capitaux Propres, Résultat net/P.N.B, Résultat net/total Actifs, Créances douteuses/total Créances) ;
   e. Une synthèse de l'évolution des ratios prudentiels calculés conformément aux prescriptions prévues au point E.4 ci-après, relatif au dispositif prudentiel ;
6. Une projection des besoins quantitatifs et qualitatifs en ressources humaines sur (5) cinq ans, avec identification des profils requis pour les fonctions clé et tenant compte de :
   a. L'évolution de l'effectif et de la masse salariale correspondante, répartis par année et par catégorie de personnel ;
   b. Le programme de formation, par catégorie, par type de fonction et par thème.
7. L'organisation préconisée :
   a. Organigramme général, fonctionnel et de structure ainsi que les domaines de compétences et missions dévolus aux structures et directions centrales ;
   b. Manuels de procédures comptables et de procédures de gestion.

E. Description succincte des dispositifs spécifiques prévus par la réglementation en vigueur, à savoir :

1. Système d'information et de reporting

Description du système d'information et du dispositif informatique, couvrant notamment les aspects suivants :

a. Le « Core Banking System » préconisé pour la gestion des opérations bancaires et financières ;
b. Le dispositif informatique et les mesures de sécurité qui y sont intégrées permettant d'assurer, y compris de façon proactive, la sécurité et la protection des données des clients au niveau de l'ensemble des processus et des systèmes prévus, notamment en termes de cryptage, de pare-feu et de contrôle d'accès ;

c. Les logiciels dédiés à la conformité, notamment dans le domaine de la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LCB-FT), de connaissance client (KYC), de filtrage et de surveillance des opérations, de contrôle des listes récapitulatives du Conseil de sécurité des Nations Unies et des listes nationales, ainsi qu'aux exigences relatives à la protection des données ;
d. Les systèmes (logiciels) couvrant les aspects ci-après :
   - gestion de la relation client (CRM) ;
   - gestion des risques ;
   - sauvegarde des données, garantie de leur intégrité et de la continuité des activités ;
   - traitement des paiements (virements internationaux, paiements par carte…) ;
   - détection et prévention des activités frauduleuses ;
   - support et maintenance informatique ;
   - veille juridique et réglementaire ;
   - sécurité des composantes du système d'information.

2. Dispositif de contrôle interne et de gestion des risques

Description du dispositif prévu pour la prise en charge des prescriptions portées par le règlement relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers.

3. Dispositif comptable

Description du dispositif comptable à mettre en place, conformément à la législation et la règlementation en vigueur, notamment le schéma de l'organisation comptable, le processus de production et de contrôle des états financiers et de l'ensemble des situations (reporting) périodiques à transmettre à la Banque d'Algérie.

4. Dispositif prudentiel

Description du dispositif à mettre en place conformément à la règlementation en vigueur, notamment en matière de gestion et de suivi de la liquidité, de l'adéquation des fonds propres, de la division des risques ainsi que pour le classement et le provisionnement des créances et des engagements.

5. Dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LCB-FT)

Description du dispositif à mettre en place, conformément à la législation et la règlementation en vigueur, notamment en matière de connaissance de la clientèle, de surveillance des opérations et de déclaration de soupçon.

6. Politique de confidentialité, de protection des données, des fonds et des valeurs

a. Protection des données

Description du dispositif à mettre en place, conformément à la législation en vigueur, notamment en matière de stratégie préconisée dans le cadre du dispositif de protection des données et la vie privée des clients, des mesures permettant de s'assurer que le

traitement des données personnelles est effectué de manière licite et les mesures de sécurité prévues contre les violations ou les accès non-autorisés.

b. Protection des fonds et des valeurs

Description du dispositif à mettre en place, conformément à la législation en vigueur, en matière de sécurité des fonds au niveau des agences digitales, notamment le dispositif de sécurité physique, les méthodes d'authentification garantissant l'accès aux lieux de conservation des fonds et valeurs, aux systèmes et informations sensibles et le programme de formation des employés aux protocoles de sécurité et à la vigilance.

Article 5 : Sans préjudice des éléments sus-indiqués composant le dossier requis en application des dispositions du règlement n°24-01 du 6 février 2024 fixant les conditions d'autorisation de constitution et d'agrément de banque et d'établissement financier, le requérant doit, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n°24-04 du 13 octobre 2024 susvisé, fournir un complément de dossier spécifique comportant les éléments suivants :

A. Descriptif relatif à l'infrastructure du système d'information

Les éléments d'information à présenter de manière succincte incluent :

1. Une cartographie du système d'information couvrant l'écosystème, les métiers, les applications, l'administration système, les infrastructures logiques et physiques ;
2. Le descriptif et l'inventaire de l'ensemble des éléments ou ressources permettant de traiter et de diffuser l'information (matériel, logiciels, personnel, données et procédures) ;
3. Le cadre de gouvernance de la sécurité numérique, les ressources allouées dans ce cadre, la structure organisationnelle des technologies de l'information (IT), le plan de recrutement de ressources humaines qualifiées, en précisant le profil et la place réservée au RSSI dans l'organisation ;
4. Le schéma général de l'architecture du système informatique prévue et la représentation graphique des flux d'information (Matrices de flux) ;
5. Le plan d'infrastructure et des technologies innovantes devant être introduites ;
6. Les canaux numériques qu'il est prévu de mettre à la disposition des clients, des services et produits bancaires qui seront fournis par leur intermédiaire et des systèmes associés ;
7. Une présentation des systèmes informatiques clés et l'interface utilisateur, notamment, les diverses applications commerciales, applications mobiles, sites web, plateformes de paiement, chatbots (assistants virtuels) ;
8. Le descriptif du système de gestion des données, prévu pour : la collecte, le stockage, et l'analyse des données, les prévisions, l'évaluation de crédit, et à des fins de conformité réglementaire ;
9. Un descriptif des centres d'exploitation de données primaires et secondaires prévus ;
10. Un descriptif du centre de traitement des requêtes et réclamations de la clientèle en présentiel et les applications dédiées à leur traitement à distance.

B. Référentiels, politiques, dispositifs et mesures prévus en matière de sécurité du système d'information

1. Référentiels normatifs, législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité du système d'information

La mise en place du dispositif de sécurité du système d'information doit reposer sur :

a. Les meilleures pratiques internationales et les standards connus en matière de sécurité de l'information préconisés, notamment, par les organismes et référentiels suivants : ISO/IEC (International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission), NIST (National Institute of Standards and Technology Cybersecurity), GDPR (General Data Protection Regulation), CIS (Center for Internet Security) ;

b. Le cadre légal et réglementaire national (lois, ordonnances, décrets), portant :
   - dispositif national de la sécurité des systèmes d'information ;
   - réglementation relative aux mesures cryptographiques ;
   - règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
   - propriété intellectuelle (logiciels) ;
   - certification électronique ;
   - protection des données à caractère personnel ;
   - règles spécifiques de prévention contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
   - convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité.

2. Politiques prévues dans le cadre de la sécurité du système d'information

Les éléments d'information et documents à présenter dans cette partie doivent permettre d'apprécier les politiques prévues pour assurer la sécurité du système d'information, et sa conformité aux exigences de maitrise, de défense, de robustesse, de disponibilité, de résilience et d'efficacité, comprenant :

a. La cartographie résultant de l'analyse des risques potentiels identifiés, relatifs aux services proposés, notamment ceux pouvant porter atteinte à la performance, menacer l'intégrité, la disponibilité des systèmes de données et la continuité du fonctionnement de l'infrastructure des systèmes d'information ainsi que les politiques préconisées visant la maitrise et l'atténuation de ces risques ;
b. Le plan de prévention contre les perturbations dans les services proposés à la clientèle, les pertes de données des clients, les fraudes et les pannes système ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données dans leurs différents états de transmission, de traitement, de stockage et de sauvegarde ;
c. Le plan de mise en œuvre des tests de vulnérabilité et de pénétration prévu pour tous les systèmes et applications ;
d. La politique de maintenance (hardware et software) du système d'information après sa mise en service ;

e. Les programmes de formation pour les administrateurs de systèmes et les responsables de la cyber-sécurité ;
f. Le programme de formation pour tous les employés de la banque digitale et plans de sensibilisation et d'information des clients pour réduire le risque de cyber-attaques et d'attaques par ingénierie sociale ;
g. Le programme et procédures de supervision et de contrôle de la sécurité des systèmes d'information par le RSSI ;
h. Les procédures, organisation et ressources dédiées à l'administration des systèmes d'information dans le cadre du contrôle permanent ;
i. Le plan d'audit interne et externe de la sécurité des systèmes d'information.

3. Dispositifs et mesures prévues pour la sécurité du système d'information et de gestion des risques de cyber-sécurité

Les éléments d'information et documents à présenter dans cette partie doivent couvrir l'ensemble des dispositifs et mesures prévues pour assurer la sécurité des Infrastructures, des systèmes d'information et l'ensemble des installations (matérielles et immatérielles), et particulièrement, la protection des données, notamment :

a. La technologie et les contrôles de cyber-sécurité prévus pour sécuriser l'infrastructure, les systèmes, les applications et toutes les informations et données dans leurs différents états de transmission, de traitement, de stockage et de sauvegarde afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et la conformité avec le cadre général de la cyber-sécurité ;
b. Les mesures garantissant la fiabilité des canaux numériques, la sécurité des moyens de paiement et la robustesse des modes d'acceptation et d'authentification électronique prévus, en précisant les normes de sécurité retenues pour les passerelles et la sécurité des paiements ;
c. Les mesures destinées à assurer la sécurité physique et environnementale, notamment, la sécurité du réseau et des systèmes d'information contre tous types de dommages pouvant être causés volontairement ou involontairement, en précisant :
   - les mesures destinées à assurer la sécurité de l'approvisionnement plus particulièrement, l'accessibilité et la traçabilité des produits indispensables à la fourniture des services proposés y compris l'entretien du matériel ;
   - les mesures prévues pour le contrôle de l'accès physique et logique aux réseaux, aux systèmes d'information et aux locaux, notamment le dispositif de sécurisation de l'accès physiques aux locaux et celui prévu pour la gestion des identités et de l'accès des utilisateurs aux systèmes d'information ;
   - les tâches assignées au personnel responsable de la cyber-sécurité et les contrôles de sécurité utilisés pour contrôler l'accès autorisé aux systèmes de la banque digitale par tous ses employés.

d. Les mesures et mécanismes prévus pour assurer le niveau de conformité et de sécurité requis, notamment, ceux relatifs :
   - aux règles de filtrage réseau ;
   - aux modalités de configuration des ressources spécifiques du système d'information, plus particulièrement, les modalités de configuration des applications et des équipements réseau (routeurs et commutateurs) et gestion des supports amovibles ;

- au dispositif de cloisonnement des systèmes en sous-systèmes ;
- au mode et techniques d'identification et d'authentification de l'ensemble des utilisateurs internes et externes (utilisateurs- clients) ;
- aux techniques cryptographiques pour lesquelles il a été opté ;
- aux conditions d'accès distants au système d'information ;
- aux modalités d'acceptation électronique des transactions par l'intermédiaire d'un point de vente électronique, d'une passerelle de paiement électronique ou d'un code QR (le cas échéant) ;
- à la protection des systèmes contre les codes malveillants ;
- à la gestion des utilisateurs et aux contrôles d'accès aux ressources ;
- aux interactions avec d'autres applications ;
- aux relations avec les systèmes de gestion de bases de données.

C. Dispositifs et mesures entrant dans le cadre de la gestion des incidents et de la continuité des activités

Les éléments d'information et documents à présenter dans cette partie doivent couvrir l'ensemble des dispositifs et mesures prévues dans le cadre de la gestion des incidents et la continuité des activités, incluant :

1. Dispositif prévu pour la gestion des incidents, de leur prévention et leur signalement, déclinés par les éléments suivants :

a. La stratégie, processus et procédures permettant de détecter les événements anormaux, de surveiller et détecter rapidement les cybers incidents et d'y remédier dans les meilleurs délais ;
b. Le programme de contrôle et de suivi des incidents de cyber sécurité, indiquant les mécanismes et procédures qui seront déployés dans ce cadre ;
c. Les procédures retenues pour l'évaluation de la gravité d'un incident ;
d. Les mécanismes de réponse aux incidents de cyber sécurité, incluant les procédures de détection des incidents, les méthodes de réponse et de récupération rapides ainsi que les mesures prévues pour corriger tout manquement aux exigences de sécurité et de leur notification dans le délai requis, y compris la désignation d'une équipe spécialisée de réponse aux incidents CSIRT (Computer Security Incident Response Team,) ;
e. La procédure prévue pour la notification dans le délai requis à la Banque d'Algérie, des informations ayant trait aux incidents significatifs, d'atteinte à la sécurité du système d'information et des mesures entreprises pour y remédier (ces incidents incluent les violations de données à caractère personnel) ;
f. La procédure prévue pour l'élaboration et la communication à la Banque d'Algérie d'un rapport annuel portant sur les divers types d'incidents classées selon le niveau de leur gravité et leur impact économique, financier et sociétal.

2. **Dispositif prévu pour assurer la continuité, la reprise d'activité et de la prestation des services proposés, après un incident significatif, à des niveaux et délais acceptables prédéterminés, incluant :**

   a. Le plan de gestion de continuité des activités nécessaires pour assurer la fourniture des différents services ;
   b. Les plans d'urgence et les modalités de leur mise en œuvre ;
   c. Les dispositifs prévus pour un rétablissement immédiat après sinistre ;
   d. Les procédures prévues pour la réaction aux crises d'origine cybernétique et les modalités envisagées pour les circonscrire ;
   e. Les modalités et moyens prévus pour la vérification du fonctionnement stable des capacités opérationnelles, post-incident significatif.

II. DEMANDE D'AGREMENT DE BANQUE DIGITALE

Article 6 : Le requérant, ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de douze (12) mois, courant à compter de la date de notification de l'autorisation de constitution, pour introduire auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie, une demande d'agrément, afin de permettre à la banque digitale d'entrer en activité.

Article 7 : A l'appui de la demande d'agrément visée à l'article 6 ci-dessus, le requérant doit fournir un dossier en deux (2) exemplaires (dont 1 sous format numérique), comprenant l'ensemble des éléments d'information et documents constitutifs énumérés ci-après :

   a. Original des statuts établis par acte notarié ;
   b. Registre de commerce ;
   c. Déclaration d'existence fiscale établie auprès de la recette des impôts du lieu d'implantation du siège social ;
   d. Attestation de libération de la totalité du capital établie auprès du notaire ainsi que le justificatif bancaire matérialisant la libération du montant exigible ;
   e. Attestation de rapatriement de devises pour les actionnaires non-résidents ;
   f. Original du rapport portant valeur des apports éventuels en nature, pour la tranche du capital supérieure au capital minimum, établi par les commissaires aux apports ;
   g. Procès-verbal notarié de l'assemblée générale constitutive portant notamment désignation des membres de l'organe délibérant ;
   h. Procès-verbal notarié de l'organe délibérant portant élection de son président, nomination du directeur général et des directeurs généraux adjoints ou du président et des membres du directoire, selon le cas ;
   i. Titre de propriété ou du contrat de location des locaux devant abriter le siège de la banque digitale avec adresse et numéro de téléphone/fax ;
   j. Identité des commissaires aux comptes désignés.

Les éléments sus visés doivent être accompagnés d'un dossier constitué en vue de l'agrément des dirigeants désignés aux fins de la détermination effective de l'orientation de l'activité de la banque digitale et de la responsabilité de son contrôle et de sa gestion.

Article 8 : En sus, des éléments d'information et documents visés à l'article 7 ci-dessus, le requérant doit, joindre le rapport d'évaluation élaboré par un cabinet externe indépendant, tel que prescrit au deuxième alinéa de l'article 10 du règlement 24-04 susvisé.

Ce rapport d'évaluation portant sur la mise en place effective de l'ensemble des composantes du système d'information, doit tenir compte des exigences y afférentes en matière de sécurité tel que définies, de façon non-limitative, à l'article 5, points B et C, susmentionné.

Article 9 : Une fiche de renseignement retraçant le profil du cabinet externe sélectionné, selon le modèle prévu en annexe III de la présente instruction, doit être transmise par le requérant à la Banque d'Algérie, pour appréciation. Il y est porté de manière synthétique, les termes convenus aux fins de l'élaboration du rapport d'évaluation, notamment, ses références techniques, l'expérience ainsi que l'expertise, nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue.

La transmission de cette fiche doit intervenir avant tout engagement formel ou contractuel avec ledit cabinet.

Article 10 : Le requérant doit également veiller à la satisfaction des exigences minimales en termes d'attendus et de contenu lors de la définition du cadre contractuel du rapport relatif à l'évaluation externe indépendante et de s'en assurer après sa réalisation**,** en intégrant au rapport d'évaluation, au moins, les éléments d'appréciation suivants :

- un diagnostic des dispositifs techniques et technologiques de SSI, soit, un diagnostic général de sécurité du système d'information avec tests de l'ensemble de l'architecture physique et logique. L'appréciation du niveau de sécurité du système d'information est effectuée sur la base des connaissances les plus récentes en la matière ;
- l'identification et l'évaluation des vulnérabilités et menaces, soit, la mise en évidence des vulnérabilités potentielles et leur importance, ainsi que le degré d'exposition aux menaces, en mettant en évidence celles qui sont les plus répandues notamment dans les domaines suivants : ''cross-site Scripting'', ''SQL injections'', ''cross-site request forgery'', erreurs de logique applicative, erreur de gestion mémoire, exécution de commandes arbitraires, inclusion de fichiers (locaux ou distants) ;
- l'analyse de sécurité des applications et l'audit de code, en identifiant les parties critiques de leur code. L'évaluation doit porter sur les parties de codes relatives : aux mécanismes d'authentification, aux mécanismes cryptographique, à la gestion des utilisateurs et aux exigences de sécurité relative à l'environnement dans laquelle est déployée l'application ;
- le niveau de résilience du SI, avec la mise en évidence des conséquences potentielles grave d'une défaillance du système, et du dispositif mis en place pour y pallier ;
- une synthèse (assimilable par un public non-expert) faisant ressortir, les vulnérabilités ou non-conformités critiques potentielles, d'origine technique ou organisationnelle, et les mesures correctives envisagées ;
- une synthèse des vulnérabilités et non-conformités relevées, celle des mesures correctives proposées, classées par criticité avec description du déroulement linéaire des tests d'intrusion et de la méthodologie employée pour détecter les vulnérabilités et leur exploitation basée sur une analyse de la sécurité du système d'information avec présentation des résultats de l'évaluation des différents domaines objet de l'évaluation ;
- une conclusion portant notamment sur le degré d'assurance quant à la robustesse, la protection et sécurité de l'information et des données, la disponibilité et la continuité de l'activité en cas de défaillance du système d'information.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Tout changement affectant l'un des éléments prévus à l'articles 6 de la présente instruction, intervenant avant ou après l'autorisation de constitution, doit être immédiatement porté à la connaissance du Président du Conseil monétaire et bancaire.

Article 12 : La banque digitale ayant obtenu l'agrément, doit informer le Gouverneur de la Banque d'Algérie, deux (2) jours ouvrables avant le début de ses activités.

Article 13 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Salah-Eddine TALEB

ANNEXE I- ELEMENTS D'INFORMATION RELATIFS A LA QUALITE DES ACTIONNAIRES APPORTEURS DE FONDS

A/ TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ACTIONNARIAT ET DU NIVEAU DE PARTICIPATION

N°	Nom / Dénomination sociale	Participation			Droits de vote	
		Montant de participation au capital	Nombre d'actions	Participation en %	Nombre de voix	Droits de vote en %
1						
2						
3						
4						
5						
...						

NB :

- *Renseigner le tableau par ordre décroissant de participation détenu dans le capital, ajouter autant de lignes que nécessaire.*
- *Les informations portées au tableau ci-dessus doivent correspondre à celles figurant au projet des statuts de la banque digitale en voie de constitution.*

Fait à le

Nom et prénom du requérant

Signature

B. FICHE DE RENSEIGNEMENT RESERVEE A L'ACTIONNAIRE

1- Actionnaire personne morale

Raison sociale :

Forme juridique :

Adresse du siège social :

N° du registre de commerce* :

N° d'Identification Fiscal*:

N° d'Identification statistique* :

N° d'Enregistrement commercial** :

N° d'Enregistrement fiscal** :

Nombre d'actions détenues :

Participation en % :

Nombre de voix :

Droits de vote en % :

Représentant permanent de l'actionnaire personne morale :

Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse

N° d'Identification Nationale (NIN) :

N° de la pièce d'identité :

N° du passeport pour les étrangers :

Date de délivrance :

Date d'expiration

Délivrée par :

E-mail :

N° de téléphone :

(*) Personne morale ayant son siège social en Algérie.

(**)Personne morale ayant son siège social à l'étranger.

2- Actionnaire personne physique :

Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse

N° d'Identification Nationale (NIN) :

N° de la pièce d'identité :

N° du passeport pour les étrangers :

Date de délivrance : Date d'expiration Délivrée par :

E-mail : N° de téléphone :

Nombre d'actions détenues : Participation en % :

Nombre de voix : Droits de vote en % :

C. INFORMATIONS A FOURNIR PAR L'ACTIONNAIRE APPORTEUR DE FONDS

Les informations ci-après doivent être fournies par toute personne physique ou morale devant détenir, au moins 10 % du capital ou devant exercer dans cette même proportion des droits de vote sur la banque digitale

1. Raison sociale (*) donnée à la banque digitale devant être créés.

(*) : La raison sociale doit être conforme à celle transcrite dans le projet des statuts.

2. Identité de l'actionnaire apporteur de fonds :

a. Dénomination Sociale : (Personne morale)

b. Nom et prénom (Personne physique) :

3. S'il est prévu que l'actionnaire apporteur de fonds, ou son représentant, soit nommé administrateur de la banque digitale en constitution indiquez le poste exact.

4. Fournir des informations sur la réputation, l'expérience et la spécialisation des actionnaires fournissant des fonds, en particulier ceux liés au secteur bancaires et financières, pour les personnes physiques ou morales** :

a. Pour une personne morale : Références professionnelles et investissements précédemment réalisés

b. Pour une personne physique : parcours, compétences et investissements réalisés antérieurement.

c. Donner des informations sur l'expérience collectives qu'a l'actionnaire apporteur de fonds, le cas échéant, dans divers domaines des secteurs financier et bancaire.

d. Soulignez comment cette expertise sera mise à profit pour assurer le succès de l'investissement dans le projet envisagé.

(**) Les actionnaires apporteurs de fonds (personnes morales) doivent joindre, leurs comptes sociaux et les rapports d'activité pour les trois derniers exercices ainsi qu'une prévision pour l'exercice en cours. Communiquer également ses statuts légaux. Si l'actionnaire apporteur de fonds est une institution financière, il doit en sus des éléments susmentionnés, fournir les indicateurs financiers à caractère prudentiels.

5. Éléments d'information relatifs à la réputation et à la crédibilité des actionnaires apporteurs de fonds :

a. Mentionner toute reconnaissance ou distinction reçue par les actionnaires apporteurs de fonds.

b. Indiquer toute affiliation avec des organisations ou institutions financières réputées.

c. Fournir les notations (lorsque celles-ci existent), sur les 3 (trois) derniers exercices, obtenues auprès d'organismes internationaux ou locaux habilités (préciser le nom de l'organisme de notation).

6. Fournir des justifications sur l'origine des fonds apportés.

7. Donner des indications concernant les accords (même tacites) ou conventions entre les actionnaires agissant de concert s'ils existent en vue d'orienter la politique de la banque digitale en constitution.

8. Donner des indications sur toute personne physique ou morale qui constitue une partie liée par rapport à l'un des actionnaires de la banque digitale devant être créé, dans la mesure où celle-ci est susceptible de détenir, directement ou indirectement, une participation dans le capital.

D/ QUESTIONNAIRE

1. Compte tenu de la participation et des droits de vote y afférents que l'actionnaire apporteur de fonds entend détenir, décrire précisément le montage juridique et financier devant lui permettre d'être détenteur de la participation

2. Si l'actionnaire apporteur de fonds fait partie d'un groupe, fournir un descriptif et l'organigramme du groupe et indiquer la géographie du capital des entités constituant le groupe, avec les pourcentages de détention en parts de capital et en droits de vote.

3. Quel est l'actionnariat et le taux de répartition du capital de l'apporteur de capitaux si c'est une personne morale et si celui-ci fait partie d'un groupe, celle du capital de la société mère ?

4. Citer les principaux dirigeants de l'actionnaire apporteur de fonds, s'il s'agit d'une personne morale

5. L'actionnaire apporteur de fonds détient-il des participations significatives dans d'autres banques ou établissements financiers (ou institutions similaires à l'étranger) ?

6. Le groupe auquel l'actionnaire apporteur de fonds appartient, détient-il lui-même des participations significatives dans des banques et établissements financiers (ou institutions similaires à l'étranger) ? Si tel est le cas, donnez des indications nécessaires sur ces participations et leur montant.

7. Dans le cas où l'actionnaire apporteur de fonds et les sociétés qui lui sont liées exercent une activité financière, à quel titre et à quelles autorités sont-ils soumis ?

8. Au cours des dix dernières années, l'actionnaire apporteur de fonds ou le bénéficiaire effectif, a-t-il fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure dans le cadre professionnel, administratif ou judiciaire, présentant un caractère significatif ? Eventuellement, ces enquêtes ou procédures ont-t-elles abouti à des sanctions

9. A la connaissance de l'actionnaire apporteur de fonds, des sociétés de son groupe, se sont-elles trouvées dans la même situation ? si c'est le cas, ces enquêtes ou procédures ont-t-elles abouti à des sanctions ?

10. L'actionnaire apporteur de fonds est-il ou s'attend-il à faire prochainement l'objet d'une procédure administrative, judiciaire ou amiable susceptible d'avoir une incidence significative sur sa situation financière ? A sa connaissance, des sociétés de son groupe sont-elles dans la même situation ? Apporter tous les renseignements utiles.

11. A quels objectifs répond la prise de participation de l'actionnaire apporteur de fonds, dans la banque digitale devant être créé et dans quelles perspectives s'inscrit-il ? Apporter tous les renseignements utiles.

12. Quelles sont les principales relations bancaires de l'actionnaire apporteur de fonds ? Préciser la qualité et l'ancienneté de ces relations

13. Quels sont les droits assimilables à des droits de vote, qui seront détenus indirectement par des personnes, dans la banque digitale en voie de constitution, tout en précisant leur identité ? qu'il s'agisse de :

a. Droits de vote détenus par d'autres personnes pour le compte de l'actionnaire apporteur de fonds.

b. Droits de vote détenus par les sociétés placées sous le contrôle effectif de l'actionnaire apporteur de fonds.

c. Droits de vote détenus par un tiers avec qui l'actionnaire apporteur de fonds agit de concert.

d. Droits de vote que l'actionnaire apporteur de fonds ou les personnes jouissant indirectement de droits de vote, tel défini ci-dessus, sont en droit d'acquérir à leur seule initiative en vertu d'un accord. Indiquer avec précision tous les accords existants dans ce cadre.

14. Fournir toute information supplémentaire susceptible d'apporter des éclaircissements concernant les points abordés dans ce questionnaire

ENGAGEMENT LIE AUX INFORMATIONS FOURNIES

Je soussigné(e) Nom et Prénom, en ma qualité actionnaire de la banque digitale en voie de constitution pour laquelle est adressé le dossier de demande de constitution :

- Confirme que toutes les informations portées aux points B, C et D de l'annexe I, sont exactes et complètes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du représentant légal de la banque digitale, avant ou après l'obtention de l'autorisation de constitution, toute modification affectant ou remettant en cause les informations fournies, d'une quelconque façon, tels qu'il ressort auxdits points ;

- Atteste, ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues à l'article 87 de la loi n°23-09 portant loi monétaire et bancaire ou toute autre procédure judiciaire susceptible d'affecter mon honorabilité et qu'il n'y a pas à ma connaissance d'autres faits importants méritant d'être signalés ;

- Atteste posséder les connaissances et les compétences nécessaires permettant d'appréhender les principaux risques auxquels pourrait être exposé la banque digitale en voie de constitution et de respecter l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment en matière de prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massives et m'engage à m'y conformer à tout moment ;

- M'engage à réaliser ma participation dans le respect des prescriptions de l'article 5 du règlement n°24-04 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024, relatif aux conditions spécifiques d'autorisation de constitution, d'agrément et d'exercice d'activités de banque digitale et m'y conformerai à tout moment ;

- Prends acte du fait que les autorités compétentes se réservent le droit, si besoin est, de procéder à toutes les recherches et vérifications d'informations, aux fins de leur confirmation.

Fait à……, ...le…..

Nom et prénom de l'actionnaire
(Ou de son représentant)

Signature

ANNEXE II- INFORMATIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS

A/ LISTE RECAPITULATIVE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

N°	Bénéficiaire Effectif	Participation en %	Droits de vote en %	Actionnaire référent	Type de contrôle (*)
1					
2					
3					
4					
5					

Mentionner le type de contrôle exercé (*) selon le classement suivant :

- **Type de Contrôle exercé :**

Type (1) : participation au capital ou droits de vote
Type (2) : Contrôle par d'autres moyens
Type (3) : Les bénéficiaires effectifs ne sont pas identifiables par le biais des critères (1) et (2)

Type (1) : *Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui est en possession, directement ou indirectement d'une participation majoritaire effective, d'au moins 20% du capital de la personne morale ou au moins 20 % des droits de vote de la personne morale.*
Type (2) *: Le bénéficiaire effectif exerce une mainmise ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d'administration, sur l'assemblée générale ou sur la conduite des travaux de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions prises par l'assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en qualité d'associé ou d'actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes, de direction et/ou d'administration de la personne morale ou d'autres outils de mainmise et de contrôle.*
Type (3) : *Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale.*

***NB* :** *Le Bénéficiaire effectif peut dans certain cas être une entité étatique ou gouvernementale.*

Fait à le

Nom et prénom du requérant

Signature

B/ FICHE D'IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF

L'actionnaire référent* selon le cas :

Dénomination sociale :
(Personne morale)

Nom et Prénom :
(Personne physique)

(*) L'actionnaire référent (le cas échéant) est le bénéficiaire immédiat, entrant dans la composante de l'actionnariat de la banque digitale en voie de constitution et sur lequel, le ou les bénéficiaires effectifs ultimes, exercent leur contrôle.

1-Informations personnelles du bénéficiaire effectif (personne physique)

Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse

N° d'Identification Nationale (NIN) :

N° de la pièce d'identité :

N° du passeport pour les étrangers :

Date de délivrance :

Date d'expiration

Délivrée par :

2- Informations relatives à la participation, aux droits de vote et au type contrôle exercé

1. Participation ou contrôle majoritaire effectif au moins :

☐ 20% du capital social de la personne morale

Montant de la participation :

Nombre d'actions

Participation en %

☐ 20% des droits de vote de la personne morale

Nombre de voix :

Droits de vote en % :

2. ☐ Autres moyens de contrôle
3. ☐ Les bénéficiaires effectifs ne sont pas identifiables par les autres moyens de contrôle

Le bénéficiaire effectif agit-il, en totalité ou en partie, pour le compte d'un ou de tiers bénéficiaires effectifs ultimes ?

Oui ☐ Non ☐ **S**i la réponse est oui, le ou les bénéficiaires effectifs ultimes doivent renseigner la fiche

ENGAGEMENT LIE AUX INFORMATIONS FOURNIES

Je soussigné(e) Nom et Prénom, en ma qualité d'actionnaire de la banque digitale en voie de constitution pour laquelle est adressé le dossier de demande de constitution :

- Confirme que toutes les informations portées à l'annexe II sont exactes et complètes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du représentant légal de la banque digitale, de toute modification affectant ou remettant en cause les informations fournies, d'une quelconque façon, tels qu'il ressort dans la présente annexe II ;

- Prends acte du fait que les autorités compétentes se réservent le droit, si besoin est, de procéder à toutes les recherches et vérifications d'informations, aux fins de leur confirmation.

Fait à *le*

Nom et prénom de l'actionnaire

Signature

ANNEXE III : FICHE D'INFORMATION RESERVEE AU CABINET EXTERNE PRESTATAIRE DE SERVICE D'AUDIT RETENU

1. INFORMATIONS GENERALES

Dénomination sociale :	
Adresse du siège social :	
Nature de l'activité/domaines d'expertise :	

2. EXPERTISE

a. Références professionnelles :
Agréments/certifications/accréditations/qualifications et autres justificatifs attestant des compétences dans le domaine des activités cibles

b. Expérience dans le domaine bancaire et financier :
Expertises ou évaluations réalisées, objet et période, dénomination de l'entité évaluée et sa taille, pays d'implantation, niveau de complexité de la mission

c. Expérience spécifique dans le domaine de la banque digitale, des TIC ou de la Fintech :
Expertises ou évaluations réalisées, objet et période, dénomination de l'entité évaluée et sa taille, pays d'implantation, niveau de complexité de la mission

3. COMPETANCE ET EXPERIENCE DES COLLABORATEURS-INTERNENANTS

a. Aptitude :
Aptitudes du responsable de l'évaluation et des auditeurs intervenants, leurs qualifications, connaissances et compétences

b. Expérience dans le domaine de la banque digitale, des TIC et SSI :
Nombre d'années d'expérience / Missions effectuées/Objet et domaines d'expertise/période/entité évaluée et son activité/pays

c. Autres expériences :

Fait à le

Nom et prénom du représentant légal

Signature